

1501436-36.2021.8.26.0566
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz de Macedo
Comarca: São Carlos
Foro: Foro de São Carlos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/03/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2083370/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
RAPHAEL LEANDRO CARREIRE
Vítima:
JUSTIÇA PÚBLICA

Aos 16 de março de 2022, às 14:00h, foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Carlos
3ª Vara Criminal
Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:
1501436-36.2021.8.26.0566
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2083370/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
RAPHAEL LEANDRO CARREIRE
Vítima:
JUSTIÇA PÚBLICA

Aos 16 de março de 2022, às 14:00h, foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, através da ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. André Luiz de Macedo, comigo escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência preliminar em que figura como autor do fato RAPHAEL LEANDRO CARREIRE. Presente na sala virtual a Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira - Promotora de Justiça. Presente na sala virtual o autor do fato RAPHAEL LEANDRO CARREIRE (link de acesso enviado ao whatsapp (16) 99255-6187, e-mail

andressadaniela1988@gmail.com). Presente na sala virtual o Drº Pedro Naves Magalhães - Defensor Público. A seguir, pelo Ministério Público, considerando o Enunciado 124 do FONAJE: "A reincidência decorrente de sentença condenatória e a existência de transação penal anterior, ainda que por crime de outra natureza ou contravenção, não impedem a aplicação das medidas despenalizadoras do artigo 28 da Lei 11.343/06 em sede de transação penal (XXXIII Encontro - Cuiabá/MT). Assim, tratando-se de ação penal pública incondicionada pelo Dr(a). Promotor(a) de Justiça, entendendo não ser caso de arquivamento, propôs a aplicação imediata da pena nos seguintes termos: "MM. Juiz: O Ministério Público, pelo seu órgão que ora o representa, considerando o disposto no art. 76 da Lei 9.099/95 e estando presentes os requisitos legais, propõe ao suposto autor do fato a pena de prestação pecuniária no valor de R\$200,00 (duzentos reais). Pelo autor da infração e defensora foi dito que aceitavam a proposta de pena oferecida pelo Ministério Público. Pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. O Ministério Público propôs a aplicação imediata da prestação pecuniária no valor de meio salário mínimo. Posto isto, considerando que estão preenchidos os requisitos legais previstos na Lei 9.099/95, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO e aplico ao autor do fato a pena prestação pecuniária no valor de R\$200,00 (duzentos reais). Aguarde-se o pagamento por 30 (trinta) dias, observando-se o seguinte procedimento: acessar o sítio eletrônico do TJSP, www.tjsp.jus.br - PRINCIPAIS ACESSOS - Portal de Custas e Recolhimentos - Emissão de Guias - Depósito Judicial - Pena de Prestação Pecuniária ou através do link: <https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/guia/pecuniaria/>. A GUIA DE DEPÓSITO com o ID (número identificador), gerada pelo Portal de Custas, e o COMPROVANTE DE PAGAMENTO poderão ser enviados para o e-mail do cartório: saocarlos3cr@tjsp.jus.br ou através do e-mail do Defensor Público: pnmagalhaes@defensoria.sp.def.br. Ao remeter o comprovante por e-mail, deverá indicar o nome completo e o número deste processo a fim de que o comprovante seja corretamente juntado no processo. Cópia deste termo deverá ser encaminhado por e-mail ou whatsapp. Publicada nesta audiência e saindo intimados os interessados, especialmente o acusado, registre-se e comunique-se, procedendo-se em seguida as anotações. A presente decisão não deverá constar de certidão de antecedentes criminais, observando-se a aplicação do artigo 76, §4º e 6º, da Lei 9099/95. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA